МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 02 дугаар сарын 14 № 2/07 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА Д.ДАМДИНЦЭРЭН ТАНАА

Нийслэлийн ... дүүргийн .. дугаар хороо ... дүгээр байрны ... тоотод оршин суугч, иргэн ... Комисст ирүүлсэн гомдолдоо “Миний бие Баянзүрх дүүргийн ... дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчээр ажиллаж байгаад 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр Б/149 тоот захирамжаар ажлаасаа үндэслэлгүйгээр халагдсан. Иймээс ажлаас үндэслэлгүй халагдсан гэсэн үндэслэлээр Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шүүх, мөн Дээд шүүхийн хяналтын шатны иргэний хэргийн шүүхэд хандаж, намайг ажлаас үндэслэлгүй халагдсан болохыг тогтоож, хуучин эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн томилохоор шийдвэрлэсэн юм. Гэвч Нийслэлийн засаг дарга С.Амарсайхан одоог хүртэл 3 шатны шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй, намайг хуучин эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд томилохгүй, миний хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчиж байгаад гомдолтой” талаар дурджээ.

Комисс гомдолд хавсаргаж ирүүлсэн баримт материалд дүн шинжилгээ хийхэд ... нь Нийслэлийн засаг даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн Б/149 дүгээр захирамжаар үүрэгт ажлаасаа чөлөөлөгдсөн байна.

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 182/ШШ2019/00026 тоот шийдвэр, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 319 дүгээр магадлал, Монгол Улсын Дээд шүүхийн Хяналтын шатны Иргэний хэргийн шүүхийн 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 001/ХТ2019/00827 дугаар тогтоолоор иргэн ...-г Баянзүрх дүүргийн 129 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн үүрэгт ажилд эгүүлэн тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх олговор олгож, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт нөхөн бичилт хийхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт даалгаж шийдвэрлэжээ.

Түүнчлэн шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх тухай Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2019 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 182/Ш32019/06579 тоот захирамжийг үндэслэн Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах ажиллагааг явуулж байна.

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2019 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдрийн 2/18492 тоот, 2019 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 2/19456 тоот, 2019 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 2/20821 тоот, 2019 оны 10 дугаар сарын 18- ны өдрийн 2/22583 тоот, 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 2/23647 тоот, 2020

оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 2/332 тоот, нийт 6 мэдэгдлийг Нийслэлийн Засаг дарга С.Амарсайханд тус тус хүргүүлсэн боловч одоог хүртэл шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй байна.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд "Хүн бүр хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй", Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг иргэн, хуулийн этгээд заавал биелүүлнэ", Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн шийдвэрийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хувь хүн, үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.2 дахь хэсэгт "Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан ажилтныг өмнө нь эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн тогтоох тухай шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд ажил олгогч нь ажилтныг урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн авах үүрэгтэй" гэж заасан байна.

Мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсэгт "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг үл биелүүлсэн, эсхүл хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу явуулж байгаа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд саад учруулсан хүн, хуулийн этгээдэд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ", 103 дугаар зүйлийн 103.2 дахь хэсэгт "Энэ хуулийн 103.1-д заасан хугацаанд сайн дураар биелүүлээгүй тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч албадан гүйцэтгэх тухай мэдэгдлийг ажил олгогчид хүргүүлж, тогтоосон хугацаанд сайн дураар биелүүлээгүй тохиолдолд энэ хуульд заасан журмын дагуу албадан гүйцэтгэнэ", Эрүүгийн хуулийн 21.7 дугаар зүйлийн 1- д "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд саад учруулах зорилгоор хөрөнгийн мэдүүлгээ зориуд буруу гаргасан, эд хөрөнгөө нуун дарагдуулсан, бусдад шилжүүлсэн, үрэгдүүлсэн, оршин суух хаягаа өөрчилсөн, дүр эсгэн биелүүлсэн, битүүмжилсэн, барьцаалсан, хураан авсан хөрөнгийг дур мэдэн захиран зарцуулсан, дүр үзүүлсэн гэрээ байгуулсан бол хоёр мянга долоон зуун нэгжээс таван мянга дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.", Зөрчлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.2 "төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаанд нь саад учруулсан бол..." гэж тус тус заажээ.

Нийслэлийн Засаг дарга нь иргэн ...-г хуучин эрхэлж байсан Баянзүрх дүүргийн ... дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажил, албан тушаалд нь томилохгүй, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байгаа нь олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан түүний хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчиж байна.

Иймд ...-г хуучин эрхэлж байсан албан тушаалд нь эгүүлэн томилох шүүхийн шийдвэрийг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу албадан гүйцэтгүүлэх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэхгүй байгаа холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох, цаашид холбогдох иргэний шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу Шаардлага хүргүүлэв.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт заасан хугацааны дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР